

OSASCO EXPRESS SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ 54.707.097/0001-04 · Av. Diogo Antônio Feijó, 855 – Osasco/SP

CONTRATO DE PARCERIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ENTREGA

Instrumento Particular de Natureza Comercial

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular, celebram entre si:

CONTRATANTE	PARCEIRO AUTÔNOMO
OSASCO EXPRESS SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 54.707.097/0001-04 Av. Diogo Antônio Feijó, 855 – Osasco/SP Doravante denominada CONTRATANTE	Nome completo: CPF: RG: Data de nascimento: Endereço: Cidade/UF/CEP:

Têm entre si, justo e acordado, o presente Contrato de Parceria para Prestação de Serviços Autônomos de Entrega, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas, nos termos do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), da Lei nº 13.467/2017 e legislação complementar aplicável.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo PARCEIRO, de serviços autônomos de entrega de pedidos (delivery) para os clientes dos estabelecimentos comerciais atendidos pela CONTRATANTE, operando por meio da plataforma tecnológica Foody Delivery e do sistema de gestão de escala digital da CONTRATANTE.

1.2. A prestação dos serviços compreende:

- retirada dos pedidos nos estabelecimentos indicados pela CONTRATANTE;
- entrega nos endereços dos clientes finais dentro do raio operacional definido;
- comunicação em tempo real com a central da CONTRATANTE por meio da plataforma; e
- registro eletrônico de coleta e entrega de cada pedido.

1.3. A CONTRATANTE é empresa de gestão logística e tecnologia operacional. A coordenação, supervisão e gestão do processo de entregas constituem sua atividade-fim; a execução física das entregas é atividade desempenhada pelos PARCEIROS de forma autônoma e independente, não integrando o objeto social direto da CONTRATANTE.

1.4. O PARCEIRO atuará exclusivamente nas operações geridas pela CONTRATANTE junto aos seus clientes contratantes (restaurantes e estabelecimentos alimentares), não estabelecendo qualquer relação direta — de emprego, prestação de serviços ou outra natureza — com esses estabelecimentos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E HABILITAÇÃO

2.1. A relação entre as partes tem início a partir de processo seletivo conduzido pela CONTRATANTE, composto pelas seguintes etapas obrigatórias, realizadas de forma voluntária pelo candidato:

- a) preenchimento de ficha cadastral disponibilizada pela CONTRATANTE;
- b) entrevista online conduzida pela equipe da CONTRATANTE;
- c) envio de documentação obrigatória, incluindo CNH válida e compatível com o veículo utilizado, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, documento do veículo (CRLV) e dados bancários para recebimento via PIX; e
- d) cadastro e habilitação na plataforma Foody Delivery, como etapa final de aprovação.

2.2. Somente após a conclusão e aprovação em todas as etapas do processo seletivo o PARCEIRO será incluído no banco de parceiros da CONTRATANTE e passará a receber a escala semanal de disponibilidade de turnos.

2.3. A aprovação no processo seletivo não gera qualquer obrigação de prestação de serviços pelo PARCEIRO, nem qualquer obrigação de contratação pela CONTRATANTE, constituindo apenas a habilitação do PARCEIRO para participar voluntariamente da escala de turnos.

2.4. Eventuais substitutos indicados pelo PARCEIRO para cobertura de turnos deverão estar previamente habilitados no banco de parceiros da CONTRATANTE, tendo passado por todas as etapas do processo seletivo. A CONTRATANTE não aceitará a atuação de pessoas não cadastradas em seu banco de parceiros, independentemente da indicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO

3.1. A relação estabelecida pelo presente instrumento é de natureza exclusivamente comercial, firmada entre pessoas de direito privado. O PARCEIRO atua como trabalhador autônomo, nos termos dos arts. 593 a 609 do Código Civil e da Lei nº 13.467/2017.

3.2. Não existe, entre as partes, qualquer relação de emprego, subordinação hierárquica, dependência econômica exclusiva, controle de jornada ou vínculo trabalhista ou previdenciário. O PARCEIRO possui plena autonomia técnica, operacional e de gestão de seu tempo, manifestada especialmente:

- a) na liberdade de confirmar ou não os turnos disponibilizados na escala semanal, sem qualquer obrigação de aceitar um número mínimo de turnos;
- b) na possibilidade de cancelar turno previamente confirmado, reabrindo a vaga pelo sistema digital da CONTRATANTE, sem necessidade de justificativa e sem penalidade de qualquer natureza;
- c) na faculdade de indicar outro parceiro habilitado para cobertura do turno cancelado, sem que tal indicação seja obrigatória; e
- d) na ausência de exclusividade, podendo o PARCEIRO prestar serviços a outras empresas ou plataformas.

3.3. São de responsabilidade exclusiva do PARCEIRO o recolhimento de seus tributos, contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual e demais obrigações fiscais e acessórias decorrentes de sua atividade autônoma.

3.4. PROTEÇÃO AOS ESTABELECIMENTOS CONTRATANTES. O PARCEIRO declara ter plena ciência de que os restaurantes e estabelecimentos para os quais realizará entregas são clientes da CONTRATANTE e não mantêm qualquer relação jurídica com o PARCEIRO.

Eventual reclamatória trabalhista ou cível ajuizada pelo PARCEIRO contra qualquer desses estabelecimentos será de sua exclusiva responsabilidade, obrigando-se o PARCEIRO a indenizar integralmente a CONTRATANTE por todos os prejuízos delas decorrentes, incluindo danos materiais, custas processuais e honorários advocatícios.

CLÁUSULA QUARTA – DA ESCALA DIGITAL E DO MODELO DE DISPONIBILIDADE

4.1. A gestão de turnos será realizada exclusivamente por meio do sistema de escala digital da CONTRATANTE, acessível via link próprio disponibilizado aos parceiros habilitados. Esse sistema constitui o canal oficial para todas as operações relacionadas à disponibilidade de turnos.

4.2. O fluxo de escala funciona da seguinte forma:

- a) toda segunda-feira a CONTRATANTE disponibiliza, via link do sistema de escala digital, os turnos disponíveis para a semana em curso;
- b) o PARCEIRO acessa o link e confirma, de forma voluntária e sem qualquer obrigação, os turnos que deseja realizar;
- c) turnos não confirmados pelo PARCEIRO permanecem disponíveis no sistema para outros parceiros habilitados; e
- d) a confirmação de um turno representa a manifestação voluntária do PARCEIRO de sua intenção de estar disponível naquele horário, sem constituir obrigação de natureza trabalhista.

4.3. O PARCEIRO que confirmar um turno e posteriormente precisar cancelá-lo deverá:

- a) acessar o link do sistema de escala digital da CONTRATANTE;
- b) reabrir a vaga do turno correspondente, tornando-a disponível novamente para outros parceiros habilitados; e
- c) opcionalmente, indicar no sistema outro parceiro habilitado de sua preferência para assumir o turno.

4.4. O cancelamento de turno confirmado não gera qualquer penalidade ao PARCEIRO, independentemente do prazo de antecedência, desde que realizado por meio do sistema de escala digital. O PARCEIRO não tem obrigação de justificar o cancelamento nem de providenciar substituto.

4.5. Ao receber a notificação de vaga reaberta, a CONTRATANTE assume a responsabilidade de cobrir o turno, acionando outros parceiros habilitados do banco da CONTRATANTE. A gestão da cobertura é de competência exclusiva da CONTRATANTE, não recai sobre o PARCEIRO que cancelou qualquer responsabilidade pelo preenchimento da vaga.

4.6. O PARCEIRO pode, facultativamente, indicar no sistema de escala digital outro parceiro habilitado para assumir o turno cancelado. Essa indicação é um ato voluntário de colaboração e não gera responsabilidade do PARCEIRO indicante sobre o desempenho ou conduta do parceiro indicado.

4.7. Somente parceiros previamente habilitados no banco da CONTRATANTE, nos termos da Cláusula Segunda, poderão assumir turnos, seja por confirmação direta na escala, seja por indicação de outro parceiro. A atuação de pessoa não cadastrada é expressamente vedada e de responsabilidade exclusiva de quem a promover.

CLÁUSULA QUINTA – DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA OPERACIONAL

5.1. A execução das entregas será realizada por meio da plataforma Foody Delivery, por meio da qual o PARCEIRO receberá as solicitações de entrega, confirmará a aceitação de cada pedido, registrará a coleta e concluirá o registro de cada entrega realizada.

5.2. O PARCEIRO poderá aceitar ou recusar pedidos individuais durante o turno de forma autônoma, sem penalidade por recusas isoladas e sem que tal recusa caracterize descumprimento contratual.

5.3. O PARCEIRO consente com o rastreamento GPS por meio da plataforma durante os turnos em que estiver ativo, para fins exclusivos de gestão logística, comprovação de entregas realizadas e apuração de remuneração, não configurando controle de jornada nem subordinação jurídica.

5.4. Todos os dados registrados pela plataforma — número de entregas, distâncias, horários de coleta e entrega e demais métricas operacionais — constituirão a base oficial para apuração da remuneração e servirão como documentação comprobatória da prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DO VEÍCULO E DOS MEIOS DE TRABALHO

6.1. O PARCEIRO prestará os serviços utilizando veículo de sua exclusiva propriedade ou posse regular, sendo de sua responsabilidade mantê-lo em perfeitas condições de uso, segurança e legalidade.

6.2. São obrigações do PARCEIRO em relação ao veículo:

- a) manter documentação regular (CRLV e demais documentos exigíveis pelo SENATRAN);
- b) possuir CNH válida e compatível com o tipo de veículo;
- c) manter seguro obrigatório (DPVAT) e, preferencialmente, seguro facultativo de responsabilidade civil; e
- d) arcar com todos os custos de combustível, manutenção, multas e licenciamento.

6.3. A CONTRATANTE e os estabelecimentos por ela atendidos não possuem qualquer responsabilidade sobre o veículo do PARCEIRO, seus custos, multas ou sinistros ocorridos durante a prestação dos serviços.

6.4. O PARCEIRO será responsável por providenciar e custear todos os equipamentos necessários à prestação dos serviços, incluindo smartphone com acesso à internet para uso da plataforma Foody Delivery e do sistema de escala digital, bag ou baú térmico de entrega e equipamentos de proteção individual exigíveis pela legislação de trânsito.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO

7.1. A remuneração do PARCEIRO será composta por valores variáveis, calculados com base nos serviços efetivamente prestados nos turnos em que estiver ativo, apurados automaticamente pela plataforma Foody Delivery de acordo com os parâmetros vigentes no momento da prestação.

7.2. A estrutura de remuneração pode incluir, conforme os parâmetros aplicáveis à operação:

- a) valor fixo por turno realizado (diária), quando acordado entre as partes;

- b) valor variável por entrega realizada, calculado com base em pontos, distância percorrida, zona geográfica ou outros critérios definidos na tabela vigente da plataforma; e
- c) bônus operacionais por desempenho, quando aplicáveis, conforme critérios previamente comunicados pela CONTRATANTE.

7.3. Os valores e critérios de cálculo vigentes serão comunicados ao PARCEIRO com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes de qualquer alteração, por meio dos canais oficiais definidos na Cláusula Décima Segunda. A prestação de serviços após a comunicação de novos parâmetros implicará aceitação tácita pelo PARCEIRO.

7.4. Transparência e auditabilidade. A CONTRATANTE emitirá demonstrativo financeiro semanal toda terça-feira, referente à semana operacional imediatamente anterior, discriminando por dia e por turno: (i) as entregas realizadas pelo PARCEIRO; (ii) os valores unitários aplicados; e (iii) o total a receber. O PARCEIRO terá acesso aos registros detalhados da plataforma e poderá questionar divergências no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do demonstrativo, transcorrido o qual o demonstrativo se tornará definitivo para fins de pagamento.

7.5. O pagamento dos valores apurados será realizado semanalmente, toda quarta-feira, por PIX ou transferência bancária, com base no demonstrativo financeiro fechado na terça-feira e referente à semana operacional imediatamente anterior.

7.6. Os valores pagos ao PARCEIRO não têm natureza salarial e não integram a base de cálculo de quaisquer verbas trabalhistas, constituindo exclusivamente remuneração pela prestação de serviços autônomos.

7.7. Turnos confirmados na escala digital e posteriormente cancelados pelo PARCEIRO por meio do sistema não serão remunerados, por não ter havido prestação efetiva de serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO

8.1. São obrigações do PARCEIRO durante os turnos em que estiver ativo:

- a) manter a plataforma Foody Delivery e o sistema de escala digital acessíveis e funcionando;
- b) zelar pela integridade dos pedidos transportados;
- c) tratar os clientes dos estabelecimentos com urbanidade e respeito;
- d) comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer ocorrência, acidente ou problema durante a entrega; e
- e) manter seus dados cadastrais sempre atualizados no sistema da CONTRATANTE.

8.2. É expressamente vedado ao PARCEIRO:

- a) permitir que pessoa não cadastrada no banco de parceiros da CONTRATANTE realize entregas em seu lugar;
- b) transportar substâncias ilícitas, armas ou materiais proibidos;
- c) fazer publicidade negativa dos estabelecimentos atendidos ou da CONTRATANTE; e
- d) coletar dados pessoais de clientes para fins alheios à entrega.

8.3. O PARCEIRO é o único responsável civil e criminalmente pelos atos praticados no exercício de sua atividade autônoma, incluindo acidentes de trânsito, danos a terceiros, infrações de trânsito e qualquer ocorrência decorrente do uso de seu veículo.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS E ACIDENTES

9.1. O PARCEIRO assume integral responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros, a clientes finais, aos estabelecimentos atendidos e à CONTRATANTE, quando decorrentes de:

- a) condução imprudente, negligente ou imperita do veículo;
- b) manuseio inadequado dos pedidos;
- c) atos ilícitos praticados durante a prestação dos serviços; e
- d) descumprimento das obrigações previstas neste contrato.

9.2. Em caso de acidente de trânsito, o PARCEIRO deverá: (i) acionar o SAMU/Bombeiros quando houver vítimas; (ii) registrar Boletim de Ocorrência; (iii) comunicar imediatamente a CONTRATANTE; e (iv) não assumir responsabilidade em nome da CONTRATANTE ou dos estabelecimentos atendidos.

9.3. PROTEÇÃO DIRETA AOS ESTABELECIMENTOS. O PARCEIRO reconhece expressamente que os restaurantes e estabelecimentos para os quais realiza entregas são terceiros estranhos à relação contratual entre PARCEIRO e CONTRATANTE, não podendo qualquer responsabilidade civil ou trabalhista ser a eles imputada em razão da atividade do PARCEIRO. Caso qualquer estabelecimento venha a ser demandado judicial ou extrajudicialmente em razão de conduta do PARCEIRO, este deverá indenizá-lo integralmente, incluindo danos emergentes, custas e honorários advocatícios, respondendo igualmente perante a CONTRATANTE pelos prejuízos decorrentes.

9.4. A CONTRATANTE não se responsabiliza por acidentes de trabalho sofridos pelo PARCEIRO durante a prestação dos serviços, sendo de inteira responsabilidade do PARCEIRO a contratação de seguro de acidente pessoal e a gestão de sua saúde ocupacional.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

10.1. O PARCEIRO obriga-se a manter absoluto sigilo sobre todas as informações às quais tiver acesso em razão deste contrato, incluindo:

- a) dados pessoais de clientes finais (nomes, endereços, telefones);
- b) informações operacionais, financeiras e estratégicas da CONTRATANTE;
- c) dados dos estabelecimentos atendidos e seus respectivos volumes de pedidos; e
- d) informações sobre outros Parceiros e sobre o sistema de escala digital.

10.2. É expressamente vedado ao PARCEIRO:

- a) fotografar, filmar ou gravar clientes, pedidos ou instalações dos estabelecimentos, salvo com autorização expressa da CONTRATANTE para fins de registro de ocorrência;
- b) divulgar em redes sociais quaisquer informações identificáveis sobre clientes ou estabelecimentos; e
- c) utilizar dados de clientes para fins comerciais próprios.

10.3. A obrigação de sigilo perdurará por 24 (vinte e quatro) meses após o encerramento deste contrato, por qualquer motivo.

10.4. O descumprimento desta cláusula sujeitará o PARCEIRO ao pagamento de multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo da reparação integral dos danos materiais e morais causados, nos termos do art. 927 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO NÃO ALICIAMENTO E DA NÃO CONCORRÊNCIA

11.1. Durante a vigência deste contrato e nos 12 (doze) meses seguintes ao seu encerramento, por qualquer motivo, o PARCEIRO compromete-se a não oferecer serviços de entrega diretamente a qualquer dos estabelecimentos atendidos pela CONTRATANTE, salvo mediante autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

11.2. É também vedado ao PARCEIRO, nos períodos referidos no item anterior:

- a) induzir outros Parceiros a cancelarem seu cadastro na CONTRATANTE;
- b) organizar grupo de Parceiros para prestação de serviços concorrentes; e
- c) compartilhar com terceiros informações sobre o sistema de escala digital ou o modelo operacional da CONTRATANTE.

11.3. O descumprimento do disposto nesta cláusula sujeitará o PARCEIRO ao pagamento de multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração constatada, sem prejuízo da indenização pelos danos adicionais comprovados.

11.4. A presente restrição existe para proteger os estabelecimentos comerciais clientes da CONTRATANTE, que estruturaram e custearam a operação logística por meio da CONTRATANTE e não possuem relação jurídica direta com o PARCEIRO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO

12.1. As partes reconhecem os seguintes canais como oficiais para fins deste contrato:

- a) sistema de escala digital da CONTRATANTE (link próprio): canal oficial para confirmação, cancelamento e reabertura de turnos, indicação de substitutos e consulta de demonstrativos financeiros;
- b) plataforma Foody Delivery: canal oficial para operação das entregas, registro de pedidos e apuração de remuneração; e
- c) WhatsApp ou e-mail: canais complementares para comunicações operacionais gerais, suporte e notificações.

12.2. Comunicações realizadas pelos canais oficiais consideram-se recebidas no momento de sua transmissão com confirmação de leitura ou acesso ao sistema.

12.3. O PARCEIRO compromete-se a manter seus dados de contato atualizados no sistema de cadastro da CONTRATANTE, respondendo pelos prejuízos decorrentes de falha de comunicação por dados desatualizados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

13.1. As partes observarão rigorosamente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) no tratamento de dados pessoais de clientes finais, vedando-se ao PARCEIRO qualquer uso de tais dados para finalidade diversa da necessária à conclusão das entregas.

13.2. Os dados cadastrais fornecidos pelo PARCEIRO no processo de recrutamento e habilitação serão utilizados pela CONTRATANTE exclusivamente para fins operacionais, de pagamento e de cumprimento de obrigações legais, observada a LGPD.

13.3. Em caso de incidente de segurança envolvendo dados de clientes ou do PARCEIRO, a parte que tomar conhecimento comunicará a outra imediatamente, adotando as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA

14.1. O presente contrato vigorará por prazo indeterminado a partir da data de assinatura, podendo ser encerrado por qualquer das partes mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 7 (sete) dias, sem penalidade à parte que o promover.

14.2. O encerramento do contrato implica automaticamente o cancelamento do cadastro do PARCEIRO no banco de parceiros e no sistema de escala digital da CONTRATANTE, sem prejuízo do pagamento dos valores já apurados e não pagos até a data do encerramento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO IMEDIATA

15.1. O contrato poderá ser rescindido imediatamente pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus, nas seguintes hipóteses:

- a) prática de ato ilícito pelo PARCEIRO no exercício de suas atividades;
- b) envolvimento em acidente de trânsito com dolo ou culpa grave;
- c) desrespeito a clientes dos estabelecimentos atendidos;
- d) condução do veículo sob influência de álcool ou substâncias;
- e) permissão para que pessoa não cadastrada realize entregas em seu lugar;
- f) violação das cláusulas de sigilo, não aliciamento ou proteção de dados; e
- g) qualquer conduta que cause dano à reputação da CONTRATANTE ou dos estabelecimentos atendidos.

15.2. A rescisão, por qualquer motivo, não gera qualquer direito do PARCEIRO a verbas rescisórias trabalhistas, aviso prévio indenizado ou outros direitos típicos da relação de emprego, em razão da natureza estritamente autônoma deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Este instrumento representa o acordo integral entre as partes, substituindo todos os entendimentos anteriores sobre o mesmo objeto.

16.2. Qualquer alteração somente terá validade se formalizada por escrito e assinada por ambas as partes.

16.3. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigações pela outra não constituirá novação, renúncia ou modificação contratual.

16.4. Declaração expressa do Parceiro. O PARCEIRO declara ter lido, compreendido e concordado com todas as cláusulas deste contrato, em especial: (i) a natureza autônoma da relação, sem vínculo empregatício; (ii) o modelo de escala digital com confirmação voluntária e cancelamento sem penalidade; (iii) sua responsabilidade exclusiva por danos causados a terceiros e aos estabelecimentos atendidos; (iv) as obrigações de sigilo e não aliciamento; e (v) a ausência de qualquer direito a verbas trabalhistas.

ASSINATURA DIGITAL

18.1. O presente contrato é celebrado por meio de assinatura eletrônica, com plena validade jurídica nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

18.2. A assinatura eletrônica das partes é realizada por meio do link de assinatura encaminhado pela CONTRATANTE ao PARCEIRO, após a conclusão do processo de recrutamento e habilitação previsto na Cláusula Segunda. O documento assinado eletronicamente tem o mesmo valor probante que o documento físico assinado de próprio punho, sendo admitido como prova em qualquer instância judicial ou administrativa.

18.3. A data, hora e identificação de cada assinatura ficam registradas automaticamente pela plataforma de assinatura eletrônica utilizada, constituindo prova do consentimento livre e informado de ambas as partes.

18.4. O PARCEIRO declara que, ao assinar eletronicamente este instrumento, confirma ter lido e compreendido integralmente seu conteúdo, tendo tido acesso ao documento com antecedência suficiente para análise antes da assinatura.

CONTRATANTE	PARCEIRO AUTÔNOMO
OSASCO EXPRESS SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 54.707.097/0001-04 Assinado eletronicamente Data e hora registradas pela plataforma	Nome: _____ CPF: _____ Assinado eletronicamente Data e hora registradas pela plataforma

Documento assinado eletronicamente nos termos da Lei nº 14.063/2020 e da MP nº 2.200-2/2001.